وقد امتاز هذا العصر بميزات كان لها أكبر الأثر في إحياء العلوم ونهضة الفكر في المجتمع الإسلامي، واقتباس العلماء من فلسفة اليونان، وآداب الفرس، وعلوم الهند.

ومن معالم ذلك العصر : ما كانت تموج به الأمصار من مختلف العناصر والثقافات. وما نشطت فيه من حركة الترجمة والنقل،وما تعدد فيه من الفرق، والفلسفات، والمذاهب. وما تطور فيه من حركة التدوين والتأليف،وما اتسع فيه من رقعة الدولة الإسلامية من الأندلس غرباً وإلى الصين شرقاً.

بالإضافة إلى ما كان للخلفاء العباسيين أنفسهم من نزعة دينية، إلى جانب الاتجاهات الفلسفية والعلمية.

وما كان في هذا العصر من انتشار الجدل، والمناظرة والمساجلة، وقد كان لذلك كله أثره الطبيعي والمباشر على شخصية الإمام الشافعي بماله من عقل واسع، وبصر نافذ، وحافظة واعية، وذكاء فوق العادة.

وقد مارس الحياة بشتى صنوفها وألوانها وشتى مستوياتها وآفاقها، فتراه متنقلا بين الشام والحجاز والعراق واليمن ومصر.

وتراه متلقيا على أهل الحديث، وأهل فقه النقل،و أهل فقه الرأي.

وتراه :متمرساً بالشعر، خبيراً باللغة والأنساب والأيام.

وتراه : مجادلاً أهل الأهواء من أصحاب الفرق المختلفة، والمذاهب والاتجاهات المتنوعة وتراه إلى جانب ذلك له من نسبه ما يدفعه إلى المعرفة، ومن حياته ما يعزز ذلك كله بالتجربة.

وكان معنيا بدراسة الفقهاء الذين سبقوه أو عاصروه ونقد ما عندهم.

وأختار من بينها ما يتفق مع نزعته، ولا يكون منافياً للروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد تتبع أبو زهرة رحمه الله مسائل الخلاف التي كانت سائدة في ذلك العصر، والتي تعد ينابيع الفقه الإسلامي ومصادره ومن بينها :